

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6045/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย ทรง ชัย เอี่ยม สะอาด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 309, มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 192

ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ไม่นาน จำเลยเคยถูกนักเรียนโรงเรียนเดียวกับผู้เสียหายขู่บังคับเอาเข็มขัดไป การที่จำเลยขู่บังคับให้ผู้เสียหายถอดเข็มขัดให้ จึงเป็นเพราะความโกรธแค้นไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น จำเลยมิได้ขู่บังคับให้ผู้เสียหายส่งนาฬิกาข้อมือและแหวนนาฬิกา ที่ผู้เสียหายสวมใส่ในขณะเกิดเหตุให้ด้วยเข็มขัดที่จำเลยเอาไปมีราคาเพียง 50 บาท ถือว่าจำเลยไม่มีเจตนาลักเข็มขัดของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ การที่จำเลยขู่บังคับให้ผู้เสียหายส่งเข็มขัดแก่จำเลยนั้นเป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายให้กระทำตามความประสงค์ของจำเลยโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้เสียหายอันเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรกศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย ข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่าตำรวจเรียกผู้เสียหายไปสอบปากคำ 2 ครั้ง ครั้งหลังตำรวจได้ไต่ถามไต่สวนไม่ให้อาหารเรื่อง ผู้เสียหายจึงบอกตำรวจว่าไม่ติดใจเอาเรื่อง ดังนั้นยังฟังไม่ได้ว่าผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์หรือเป็นการยอมความกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) แล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงไม่ระงับไป

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยชิงทรัพย์ ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วรรคแรก จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 6 เดือน โจทก์ จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตาม มาตรา 339 วรรคสอง ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งจำคุก 5 ปี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาโดยจำเลย ไม่ได้โต้แย้งว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 17 นาฬิกา ขณะที่นายศักดิ์ชัย วิวัฒนาการ ชัย ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชรามกำลังโดยสารรถประจำทางเพื่อกลับบ้าน โดยมีนายชัยพร รื่นภาคแดน นั่งมาด้วยที่เบาะท้ายรถ เมื่อไปถึงป้ายโดยสารรถวัดโพธิ์เรียง จำเลยกับพวกประมาณ 6-7 คนขึ้นรถมาทางประตูด้านหลัง แล้วจำเลยเข้ามาพูดกับผู้เสียหายว่า "ถอดเข็มขัดมา ถ้าไม่ให้จะตบ" ผู้เสียหายกลัวว่าจำเลยจะทำร้ายจึงถอดเข็มขัดซึ่งคาดอยู่ที่เอว หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชรามส่งให้จำเลย จำเลยกับพวกนั่งรถไปอีก 2 ป้ายแล้วลงจากรถบริเวณซอยโรงเรียนพาณิชยการธนบุรีผู้เสียหายกับนายชัยพรลงรถตามไป และแจ้งความต่อตำรวจที่ป้อมยามกับชี้ให้จับกุมจำเลยได้พร้อมด้วยเข็มขัดของผู้เสียหาย มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยมีเจตนาลักทรัพย์ผู้เสียหายหรือไม่ พิเคราะห์แล้วได้ความว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยอายุไม่เกิน 17 ปี กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทคนิคบูรณพันธ์ ส่วนผู้เสียหายอายุ 15 ปี เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม ผู้เสียหายเบิกความว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้โรงเรียนของผู้เสียหายและโรงเรียนของจำเลยมีเรื่องไม่ถูกกัน เคยยกพวกตีกันและมีการแย่งหัวเข็มขัดกันด้วย ชั้นสอบสวนจำเลยให้การว่าจำเลยเคยถูกนักเรียนโรงเรียนเดียวกับผู้เสียหายขู่บังคับ

เอาเข็มขัดไปก่อนเกิดเหตุคดีนี้ไม่นานนัก จำเลยขู่บังคับให้ผู้เสียหายถอดเข็มขัดให้ เพราะความโกรธแค้นที่นักเรียนโรงเรียนของผู้เสียหายเคยเอาเข็มขัดของจำเลยไป ดังกล่าว ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ได้ความว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายสวม นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคาประมาณ 700 บาทและแหวนนาก 1 วง ราคาประมาณ 200 บาท แต่จำเลยไม่ได้ขู่บังคับให้ผู้เสียหายส่งทรัพย์สินดังกล่าวให้ เข็มขัดที่จำเลยเอา ไปมีราคาเพียง 50 บาท เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั้งหมดแห่งคดีนี้แล้วศาลฎีกา เห็นว่าหากจำเลยมีเจตนาประสงค์จะเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายอย่างแท้จริงแล้วก็น่าจะ ขู่บังคับเอาทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายไปเพราะมีราคามากกว่า กรณีจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ จำเลยกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะตนเคยถูกนักเรียน โรงเรียนเดียวกับผู้เสียหายบังคับเอาเข็มขัดไปก่อนโดยจำเลยหาได้มีเจตนาลัก เข็มขัดของผู้เสียหายไม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตาม พ้อง แต่การที่จำเลยขู่บังคับผู้เสียหายให้ส่งเข็มขัดแก่จำเลยนั้น เป็นการข่มขืนใจผู้ เสียหายให้กระทำตามความประสงค์ของจำเลย โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ ร่างกายของผู้เสียหาย เป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรกซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย ส่วนที่จำเลยฎีกาประการต่อมาว่า คดีนี้เป็นความ ผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายและจำเลยเบิกความว่าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกับ จำเลยอีกต่อไปสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปแล้วนั้น พิเคราะห์แล้วได้ความ จากผู้เสียหายเพียงว่าตำรวจเรียกผู้เสียหายไปสอบปากคำ 2 ครั้ง ครั้งหลังตำรวจได้ ไกลเกลี้ยไม่ให้เอาเรื่อง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นนักเรียน ผู้เสียหายจึงบอกตำรวจว่าไม่ ติดใจเอาเรื่องดังนี้ กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์หรือมีการยอม ความกันตามมาตรา 39(2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธินำคดี อาญามาฟ้องของโจทก์จึงหาได้ระงับไปไม่ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน เมื่อ พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีนี้แล้วเห็นว่า ปัจจุบันจำเลยยังเป็นนักเรียน ขณะกระทำ

ผิดจำเลยมีอายุไม่เกิน 17 ปี ลักษณะแห่งการกระทำความผิดก็ไม่ร้ายแรงนักไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลย เพื่อให้โอกาสแก่จำเลยสักครั้ง แต่ให้ลงโทษปรับจำเลยอีกโสดหนึ่งด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 309 วรรคแรกลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือน ปรับ 3,000 บาทโทษจำคุกรอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>